



STATUTUL ASOCIAȚIEI PENTRU RELAȚII COMUNITARE

forma actualizată la 02.11.2020

Cap. 1 Generalități

Art. 1. – Se înființează o asociație cu denumirea ASOCIAȚIA PENTRU RELAȚII COMUNITARE, menționată în continuare prin inițialele ARC.

Art. 2. - ARC este o persoană juridică română de drept privat.

Art. 3. – ARC s-a înființat și funcționează în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și Codul Civil.

Art. 4. – ARC a luat ființă la data de 30 august 2001 și va funcționa pe termen nedeterminat.

Art. 5 – ARC a luat ființă prin libera asociere a persoanelor fizice prevăzute în Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul Statut.

Art. 6 – Sediul Asociației este prevăzut în Anexa 2, care face parte integrantă din prezentul Statut.

Art. 7 – Lista membrilor asociației este prevăzută în Anexa 3.

Art. 8 – ARC nu are scop patrimonial.

Cap. 2 Scopul și obiectivele asociației

Art. 9. – Scopul asociației este mobilizarea eficientă, transparentă și de impact a resurselor financiare private în beneficiul cauzelor de interes public.

Art. 10. – Obiectivele ARC sunt :

- Creșterea capacității organizațiilor non profit din România de a atrage eficient, etic și transparent fonduri de la donatorii privați;
- Stimularea și susținerea implicării donatorilor privați, indivizi și companii, în beneficiul unor cauze de interes public;
- Susținerea creării și dezvoltării fundațiilor comunitare, fundațiilor private și a altor instituții cu rol în mobilizarea și distribuirea eficientă și transparentă a resurselor financiare private;



- Crearea unor mecanisme de mobilizare de resurse private și stimulare a parteneriatelor între organizații nonprofit și companii;
- Construirea unui dialog între practica de mobilizare de resurse private din România și cunoașterea și politicile publice din acest domeniu;
- Promovarea unui mediu favorabil mobilizării de resurse private.

Art. 11. – Activitățile ARC sunt :

- Acordarea de consultanță și servicii de facilitare;
- Organizarea de cursuri, seminarii, conferințe, schimburi de experiență și programe de educație formală și nonformală.
- Realizarea unor cercetări calitative și cantitative;
- Editarea de publicații, manuale, materiale informative, etc.;
- Organizarea de evenimente și campanii de promovare și atragere de fonduri;
- Activități de atragere și implicare a susținătorilor, voluntarilor și donatorilor;
- Distribuirea de resurse financiare prin donații și granturi;
- Crearea și facilitarea creării de noi parteneriate, rețele și federații;
- Crearea și facilitarea creării și dezvoltării fundațiilor comunitare și a fundațiilor private;
- Activități de promovare a implicării civice și sociale a tinerilor;
- Alte acțiuni de promovare a mobilizării de resurse private;
- Activități economice legate de obiectivele asociației.

Art. 12. – ARC are ca beneficiari, susținători și parteneri următoarele grupuri:

- Organizații neguvernamentale românești și străine care activează în domenii de interes public (social, democrație și drepturile omului, societate civilă, protecția mediului, dezvoltare economică, educație, cultură, alte domenii similare);
- Instituții publice (din domeniile educațional, cultură, protecția mediului, financiar, de dezvoltare economică sau socială și alte domenii similare) sau reprezentanți ai autorităților publice la diverse niveluri;
- Firme cu o practică sau un potențial de implicare socială;
- Persoane fizice cu o practică sau un potențial de implicare socială;
- Grupuri de tineri și organizații de tineret.

Art. 13. – Valorile și principiile împărtășite și acceptate de ARC sunt:

Transparență a cadrului de mobilizare a resurselor, criteriilor de selecție a beneficiarilor și partenerilor, cât și a rezultatelor campaniilor de mobilizare de resurse financiare;

Credibilitate ce rezultă din coerența pe termen lung a comunicării și practicii ARC;

Inovație bazată pe identificarea acelor idei care dau programului, publicului și campaniilor de atragere de fonduri noutate și atractivitate;

Participarea partenerilor la definirea cadrului comun de lucru și implicarea lor cu resursele și ideile proprii;

Investiția în cunoaștere și acumulare de cunoștințe pornind de la reflecția asupra propriei practici și teoria și practica partenerilor și a organizațiilor similare la nivel național și internațional;

Responsabilitate față de propria misiune și obținerea rezultatelor planificate, și de asemenea responsabilitatea de a menține eficiența și etica propriei practici;

Susținerea inițiativelor independente ca o modalitate de a stimula implicarea și angajamentul diferiților actori din societate, de a aduce creativitate și participare;

Construirea de relații de suport, conectivitate și sinergie ca modalitate de a stimula și crește inițiativele de dezvoltare;

Echilibru între obiectivele pe termen lung și cele pe termen scurt.

Cap. 3 Membri ARC

Art. 14. – ARC are trei categorii de membri: Membrii asociați, membrii susținători și membri de onoare.

Art. 15. – Numai membrii asociați sunt membri propriu-ziși ai ARC și au totalitatea drepturilor și obligațiilor prevăzute de prezentul Statut și de legislația în vigoare. Poate deveni membru asociat orice persoană fizică sau juridică română sau străină. Calitatea de membru asociat se dobândește pe baza unei cereri aprobate de către Adunarea Generală

Art. 16. – Membri asociați au următoarele drepturi generale:

- să aleagă și să fie aleși în structurile de conducere ale ARC;
- să participe cu drept de vot la sesiunile Adunării Generale a ARC;
- să participe la acțiunile organizate de către ARC;
- să se retragă liber din ARC.

Art. 17. - Membri asociați au următoarele obligații generale:

- să respecte Statutul, hotărârile Adunării Generale, Consiliului de Conducere și ale celorlalte organe de conducere ale ARC prevăzute în Statut;
- să activeze pentru realizarea scopului și obiectivelor ARC;
- să contribuie financiar la realizarea obiectivelor ARC;
- să nu aducă daune materiale sau morale ARC sau membrilor acesteia și, dacă totuși s-au produs, să le repare.

Art. 18. – Membrii susținători ARC pot fi orice persoane fizice sau juridice române sau străine. Membrii susținători ai ARC poartă denumirea de 'Prietenii ARC'.



Art. 19. – Calitatea de membru susținător ARC se acordă de către Directorul Executiv acelor persoane care sprijină financiar și prin acțiuni de voluntariat pe termen lung activitatea ARC.

Art. 20. – Membrii susținători au drepturi mai limitate, și anume:

- să facă propuneri structurilor de conducere ale ARC;
- să beneficieze de serviciile ARC;
- să participe la acțiunile organizate de către ARC;
- să beneficieze de alte avantaje oferite de ARC membrilor susținători.

Art. 21. – Obligațiile generale ale membrilor susținători sunt:

- să respecte Statutul, hotărârile Adunării Generale, Consiliului de Conducere și ale celorlalte organe de conducere ale ARC prevăzute în Statut și:
- să activeze, după posibilități, pentru realizarea scopului și obiectivelor ARC;
- să contribuie financiar sau prin participare pe baza de voluntariat la activitățile ARC;
- să nu aducă daune materiale sau morale ARC sau membrilor acesteia și, dacă s-au produs, să le repare.

Art. 22. – Membrii de onoare sunt persoane fizice sau juridice care au adus o contribuție semnificativă la domeniul de mobilizare de resurse private în România. Calitatea de membru de onoare se acordă de către Consiliul de Conducere al ARC pentru a recunoaște această contribuție, cu acceptul persoanei vizate.

Art. 23. – Membrii de onoare au următoarele drepturi:

- să fie invitați și să participe fără drept de vot la întâlnirile Consiliului de Conducere al ARC;
- să facă propuneri structurilor de conducere ale ARC;
- să participe la acțiunile organizate de către ARC;
- să beneficieze de alte avantaje oferite de ARC membrilor susținători.

Art. 24. – Membrii de onoare au următoarele obligații:

- să respecte Statutul, hotărârile Adunării Generale, Consiliului de Conducere și ale celorlalte organe de conducere ale ARC prevăzute în Statut;
- să activeze pentru realizarea scopului și obiectivelor ARC;
- să nu aducă daune materiale sau morale ARC sau membrilor acesteia și, dacă s-au produs, să le repare.

Art. 25. – Sancțiunile aplicate membrilor ARC sunt:

- avertisment;
- suspendare;
- excludere.

Art. 26. – Sancțiunile se aplică pentru încălcarea prevederilor Statutului.

Art. 27. – Aplicarea și revocarea sancțiunilor se hotărăște de către:

- Consiliul de Conducere – în cazul avertismentului și suspendării;
- Adunarea Generală – în cazul excluderii

Art. 28. – Încetarea calității de membru are loc în următoarele condiții:

- retragere;
- excludere;
- deces, respectiv pierderea personalității juridice;
- pierderea capacității depline de exercițiu;
- alte cazuri prevăzute de lege.

Cap. 4 Adunarea generală a ARC

Art. 29. – Adunarea Generală este organul suprem de conducere al ARC.

Art. 30. – Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor asociați ai ARC.

Art. 31. – La sesiunile Adunării Generale pot asista și alte persoane, cu acceptul Adunării Generale.

Art. 32. – Toți membrii asociați au drept de vot egal în Adunarea Generală.

Art. 33. – Adunarea Generală se reunește în sesiuni ordinare sau extraordinare.

Art. 34. – Adunarea Generală se convoacă în sesiune ordinară o dată pe an, iar în sesiune extraordinară de câte ori este necesar.

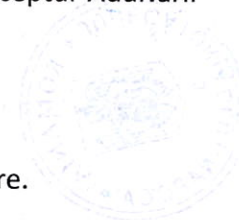
Art. 35. – Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul de Conducere, Directorul Executiv sau de către minimum 1/3 din membrii asociați.

Art. 36. – Adunarea Generală se convoacă în scris, cu minimum 20 de zile înainte, în cazul sesiunilor ordinare, și cu minimum 10 zile înainte în cazul celor extraordinare, cu precizarea datei, orei, locului sau modalității de desfășurare la distanță, precum și a proiectului ordinii de zi.

Art. 37. – Adunarea Generală este statutar întrunită dacă sunt prezenți peste jumătate dintre membri. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 7-21 zile, cu același proiect de ordine de zi. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită, indiferent de numărul membrilor prezenți. Sesiunile se pot desfășura și prin mijloace de comunicare la distanță în timp real.

Art. 38. – Atribuțiile Adunării Generale:

- Adoptă și modifică Statutul ARC;
- Acordă calitatea de membru asociat;



- Alege și demite Consiliul de Conducere, Cenzorul sau pe unii din membrii acestora;
- Analizează rapoartele anuale de activitate ale Consiliului de Conducere, Cenzorului și alte informări și propuneri ce-i sunt înaintate și decide asupra acestora;
- Aplică sancțiunea de excludere;
- Soluționează în ultimă instanță litigiile dintre membri, din interiorul Consiliului de Conducere sau între acesta și Cenzor.
- Aprobă strategia, bugetul și programul de activitate;
- Hotărăște dizolvarea ARC și măsurile ce decurg din aceasta, conform legii;
- Decide asupra tuturor celorlalte probleme, a căror rezolvare nu intră expres în atribuțiile Consiliului de Conducere.

Art. 39. – Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot, cu majoritate simplă a voturilor exprimate ale membrilor prezenți. Excepție fac hotărârile privind adoptarea și modificarea Statutului, excluderea și primirea unor membri sau dizolvarea ARC, ce necesită majoritate calificată de 2/3 din voturile exprimate plus neexprimate ale tuturor membrilor asociați.

Art. 40. – Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis.

Art. 41. – Hotărârile Adunării Generale se consemnează în procesul verbal de ședință.

Cap. 5 Consiliul de Conducere

Art. 42. – Consiliul de Conducere al ARC se compune din minimum 5 membri- maximum 9.

Art. 43. – Consiliul de Conducere este ales de către Adunarea Generală, pe o perioadă de 3 ani. Orice membru al acestuia poate exercita maximum 3 mandate.

Art. 44. – Atribuțiile Consiliului de Conducere:

- Convoacă Adunarea Generală;
- Aplică și revocă sancțiunile de avertisment și suspendare;
- Angajează Directorul Executiv al ARC;
- Controlează activitatea Directorului Executiv și aprobă anticipat sau, după caz, ratifică deciziile și actele acestuia, modificând sau anulând cele considerate inadecvate;
- la deciziile cu privire la Directorul Executiv ca salariat (atribuții, salarizare, concedii, condiții de muncă, recompense și sancțiuni, etc.)
- Decide asupra afilierii și retragerii ARC din alte structuri;
- la orice măsuri necesare pentru aplicarea hotărârilor Adunării Generale, a strategiei ARC și a convențiilor și contractelor la care ARC este parte.

Art. 45. – Consiliul de Conducere se întrunește în ședințe de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an. Înaintea respectiv după sesiunea ordinară anuală a Adunării Generale.

Art. 46. – Consiliul de Conducere se convoacă de către directorul executiv ARC în sesiune ordinară sau de către oricare membru al Consiliului de Conducere cu minimum 20 de zile înainte, cu precizarea datei, orei, locului sau modalității de desfășurare la distanță și a proiectului ordinii de zi.

Art. 47. – Consiliul de Conducere este valabil întrunit doar dacă sunt prezenți două treimi din membri. Ședințele se pot desfășura și prin mijloace de comunicare la distanță în timp real.

Art. 48. – Hotărârile Consiliului de Conducere se adoptă cu majoritate de voturi a celor prezenți și se consemnează în procesul verbal de ședință.

Cap. 6 Directorul executiv ARC

Art. 49. – Directorul Executiv asigură conducerea activității curente a ARC și punerea în aplicare a tuturor deciziilor Consiliului de Conducere.

Art. 50. – Atribuțiile Directorului Executiv ARC:

- informează membrii Consiliului de Conducere cu privire la aspectele esențiale legate de funcționarea ARC;
- convoacă Consiliul de Conducere, elaborează proiectele de documente și hotărâri ale acestuia, pregătește ședințele Consiliului de Conducere și participă la ele, fără drept de vot.
- semnează toate documentele ARC
- reprezintă ARC în relațiile cu alte persoane juridice, în civil și în justiție, în limitele stabilite de Consiliul de Conducere;
- încheie pentru și în numele ARC contracte, convenții și alte acte;
- concepe, coordonează, controlează și evaluează toate proiectele, programele și acțiunile ARC;
- stabilește, coordonează și controlează organizarea și conducerea gestiunii și contabilității
- ordonă cheltuieli și alte operațiuni patrimoniale;
- păstrează și utilizează instrumentele de autentificare ale ARC;
- coordonează și controlează activitatea restului de personal al ARC, angajat sau voluntar;
- exercită atribuțiile de șef de personal luând toate deciziile cu privire la angajații ARC;
- exercită orice alte atribuții de conducere operativă sau delegate lui de către Consiliul de Conducere;
- arbitrează divergențele la nivelul personalului executiv;
- elaborează regulamentul intern de funcționare pentru personalul executiv, angajat sau voluntar;
- acceptă finanțări, donații, moșteniri pentru îndeplinirea obiectivelor organizației;

Art. 51. – În exercitarea atribuțiilor sale, Directorul Executiv răspunde în fața Consiliului de Conducere.



Art. 52. – Directorul Executiv poate delega temporar sau permanent unele atribuții ale sale altor persoane din rândul personalului executiv al ARC, care vor acționa pentru și în numele său.

Art. 53. – Directorul Executiv răspunde de activitatea personalului executiv din subordine, angajat sau voluntar în cadrul ARC, atât față de Consiliul de Conducere al ARC cât și față de terți, în măsura în care legea nu dispune altfel.

Cap. 7 Cenzorul

Art. 54. – Cenzorul este ales de către Adunarea Generală ARC, pentru un mandat de 3 ani, ce poate fi reînnoit.

Art. 55. – Atribuțiile Cenzorului:

- verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației.

Art. 56. – În exercitarea atribuțiilor sale, cenzorul răspunde numai în fața Adunării Generale ARC.

Cap. 8 Patrimoniu și fonduri

Art. 57. – Activul patrimonial inițial al ARC este constituit din contribuțiile în bani a membrilor fondatori prevăzuți în Anexa 1 la Statut și este în valoare de 300 (treisute) RON, subscriși la data constituirii ARC.

Art. 58. – Patrimoniul ARC cuprinde:

- imobile diverse, mijloace de transport și telecomunicații, echipamente de birotică, mobilier, tipărituri, alte mijloace fixe și obiecte de inventar;
- fonduri bănești în numerar sau în diverse titluri de valoare;
- orice alte valori, în condițiile legii, ce servesc atingerii scopului ARC.

Art. 59. – Pe lângă patrimoniul propriu, ARC poate avea în administrare sau folosință bunuri puse la dispoziție de către alte persoane juridice sau fizice.

Art. 60. – Evidența, gestiunea și reglementarea utilizării patrimoniului se face conform dispozițiilor legilor în vigoare, prezentului Statut și Regulamentului Intern.

Art. 61. – Patrimoniul ARC nu poate fi utilizat decât în scopul expus la Art. 9.

Art. 62. – Bunurile ARC provin din: donații, sponsorizări, achiziții și alte surse legale.

Art. 63. – Intrarea sau ieșirea din patrimoniu și orice alte operații privind bunurile sunt aprobate de Directorul Executiv.

Art. 64. – Fondurile ARC provin din:

- patrimoniul inițial;
- contribuții ale membrilor și ale altor susținători;
- donații, sponsorizări, legate;
- resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
- dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;
- venituri rezultate din activități economice directe și taxarea serviciilor proprii, în condițiile legii;
- dividendele societăților comerciale înființate de ARC;
- alte surse legale.



Art. 65. – Activitățile economice ale ARC au caracter subsidiar și sunt strâns legate de scopul și, obiectivele statutare ale ARC.

Art. 66. – Veniturile din activitățile economice directe cât și cele din dividende vor fi utilizate pentru realizarea scopului și obiectivelor și desfășurarea activităților fără scop patrimonial ale ARC, stipulate în cadrul statutului ARC, sau sunt reinvestite pentru generarea de noi venituri destinate pentru realizarea scopului și obiectivelor și desfășurarea activităților fără scop patrimonial ale ARC stipulate în statut.

Art. 67. – Operațiunile cu fonduri bănești sunt aprobate de Directorul Executiv.

Art. 68. – Nimeni nu poate revendica fonduri sau bunuri din patrimoniul ARC în baza contribuțiilor anterioare sau sub alt asemenea motiv.

Art. 69. – În caz de dizolvare, activul patrimonial net al ARC rămas după lichirare va fi donat unei alte organizații neguvernamentale, caritabile, cu scop similar pentru a fi folosiți pentru activități nonprofit sau caritabile stabilite de Adunarea Generală.

Art. 70. - Alte detalii privind patrimoniul și administrarea ARC se stabilesc prin Regulamentul Intern și legislația în vigoare.

Art. 71. - Statutul, în prezenta formă, intră în deplină vigoare de la data înscrierii ARC în registrul asociațiilor.

Art. 72. - Prezentul Statut se completează cu și se interpretează conform cu prevederile legale în vigoare.

* * *

DIRECTOR EXECUTIV
Dana-Andrea Pîrțoc



Anexa 1

Lista membrilor Asociației pentru Relații Comunitare la înființare

Moisa Florin, cetățean roman, domiciliat în Cluj-Napoca, Strada Observatorului Nr. 105, Ap. 31, județul Cluj, posesor al cartii de identitate, Seria, KX Nr. 125655, eliberat de Poliția Cluj la data de 6 martie 2001

Potozky Laszlo-Romulus, cetățean roman, domiciliat în Miercurea Ciuc, Str. Florilor Nr 36, Ap. 29, Județul Harghita, posesor al cartii de identitate seria HR Nr. 001154 eliberat de Poliția Miercurea Ciuc în anul 2000.

Lazar Cristian, cetățean roman, domiciliat în orasul Valenii de Munte, Bd. Nicolae Iorga Nr 56, Bl. 2A, Sc. A, et. 2, Ap. 10, județul Prahova, posesor al buletinului de identitate seria GT Nr. 194930, eliberat de Poliția Valenii de Munte la data de 3 septembrie 1995.

Anexa 2

Sediul Asociației pentru Relații Comunitare

Sediul Asociației pentru Relații Comunitare se stabilește în Cluj Napoca, **bd. 1 Decembrie 1918 nr. 4, ap. 7, județul Cluj.**

Anexa 3.

Lista membrilor Asociației pentru Relații Comunitare la 02.11.2020

1. **Harasim Maria-Anca**, cetățean român, domiciliată în Municipiul București, b-dul Tineretului nr. 41, bl. 52, sc. 1, et. 4, ap. 20, identificată cu CI seria DP nr. 159554 emisă de D.E.P.A.B.D la 21.03.2014, CNP 2590320400069.
2. **Roșca Ioana-Andreea**, cetățean român, domiciliată în București, sector 1, str. Elena Vacarescu nr. 3, bl. 22/1, sc. C, ap. 38, identificată cu CI seria RD nr. 548406 emisă de SPCEP S1 biroul nr. 2 la 13.11.2007, CNP: 2710501411515
3. **Barta Peter-Bela**, cetățean român, domiciliat în București, sector 1, str. Barajul Arges nr. 24-28, et. 1, ap. identificat cu CI seria RT nr. 875026 emisă de SPCEP S1 la data de 28.03.2013 CNP 1770225120654.
4. **Pascariu Cornel-Dan** cetățean român, domiciliat în București, sector 1, str. George Demetrescu Mirea nr. 3, ap. 1 identificat cu CI seria RD nr. 643931 emisă de SPCEP S1 la data de 19.08.2010 CNP 1500512400327.
5. **Roșca Dragoș-Ilie-Chirilă** cetățean român, domiciliat în București, sector 1, șos. Nordului nr. 62B, sc. A, et. 1, ap. 1A, identificat cu CI seria RT nr. 760334 emisă de SPCEP S1 biroul nr. 2 la data de 23.07.2010 CNP 1710116423017.

DIRECTOR EXECUTIV
Dana-Andreea Pîrțoc



ÎNCHEIERE DE ATESTARE ȘI ACORDARE DE DATĂ CERTĂ

Subsemnatul, Avocat MITITEAN RADU,
conform art. 3, alin. 1, lit. c, din Legea nr. 51/1995,
constatând că s-a prezentat și a semnat în fața mea prezentul act reprezentând
Statutul ASOCIAȚIEI PENTRU RELAȚII COMUNITARE (ARC) în forma
actualizată la data de 02.11.2020 ,
în 4 exemplare originale, dintre care unul se reține în arhiva avocațială:

PÎRTOC DANA-ANDREA, cetățean român, născută în data de 23 noiembrie 1976,
în jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, având codul numeric personal 2761123120668,
domiciliată în jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr.44, bl.V,16 sc.1 et.7
ap.29, posesoare a cărții de identitate seria CJ nr. 366339, emisă în data de
05.09.2018, de SPCLEP Cluj-Napoca, valabilă până în 23.11.2028, în calitate
declarată de director executiv, reprezentant statutar și confirmat ca împuternicit de
Adunarea Generală a Asociației pentru Relații Comunitare,

*Atest identitatea părții, conținutul documentului și totodată
acord dată certă acestuia sub
nr.111 din data de 04.11.2020*



MUREȘAN MITITEAN CLEJA
SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI

avocat
RADU MITITEAN



